

Telekom-Pensionsfonds a. G. (TPF)

Pensionsplan 2001 (Stand: 01.01.2019)

Präambel

Der TPF gewährt den Planteilnehmern bzw. deren Hinterbliebenen Versorgungsleistungen nach folgenden Grundsätzen:

- Planteilnehmer können aktive und ehemalige Arbeitnehmer der Mitgliedsunternehmen des TPF sein, für die die Mitgliedsunternehmen im Rahmen des Pensionsplans 2001 Beiträge zum TPF geleistet haben.
- Der TPF erbringt für die Planteilnehmer Leistungen der Alters-, Invaliditäts- und Hinterbliebenenversorgung.
- Der TPF richtet für jeden Planteilnehmer ein Vorsorgedepot ein, in dem entsprechend der Anlagevorgaben der Planteilnehmer Anteile am Sondervermögen des Pensionsplans geführt werden.
- Maßgebend für Leistungen der Alters-, Invaliditäts- und Hinterbliebenenversorgung sind
 - die Beiträge, die zu Gunsten des Planteilnehmers geleistet worden sind,
 - die Zusammensetzung des Vorsorgedepots im Versorgungsfall
 - und die zwischen Beitragszahlung und Versorgungsfall erzielten Vermögenserträge des Sondervermögens
- Der TPF garantiert dem Planteilnehmer Leistungen der Altersversorgung zumindest in der Summe der zu seinen Gunsten erbrachten Beiträge, soweit sie nicht entsprechend der Anlagevorgaben für Risikoversicherungen zugunsten des Planteilnehmers verwendet wurden.

Im Einzelnen sind in Verbindung mit den allgemeinen Pensionsfondsbedingungen (TPF-Bedingungen) die nachfolgenden Bestimmungen maßgebend.

Inhalt

§ 1	PLANTEILNEHMER UND BEGÜNSTIGTE	3
§ 2	BEITRÄGE	3
§ 3	BEITRAGSVERWENDUNG, ANLAGESTOCK	3
§ 4	VORSORGEDEPOT	4
§ 5	ANLAGEVORGABEN, MINDESTGARANTIE.....	4
§ 6	VERSORGUNGSLEISTUNGEN FÜR PLANTEILNEHMER	7
§ 7	VERSORGUNGSLEISTUNGEN FÜR HINTERBLIEBENE.....	7
§ 8	AUSZAHLUNG VON VERSORGUNGSVERPFLICHTUNGEN.....	7
§ 9	ÜBERTRAGUNG VON VERSORGUNGSVERPFLICHTUNGEN	8
§ 10	UNVERFALLBARKEIT, ABFINDUNG	8
§ 11	INFORMATIONEN DES TPF	9
§ 12	INSOLVENZSICHERUNG.....	9

§ 1 Planteilnehmer und Begünstigte

- (1) Ein Mitgliedsunternehmen im Sinne von § 4 TPF-Satzung kann nach Maßgabe von § 2 TPF-Bedingungen einen Antrag auf Teilnahme eines seiner Arbeitnehmer am Pensionsplan 2001 stellen. Durch Annahme des Antrags und Zahlung des ersten Beitrags (§ 2) zum Pensionsplan 2001 wird der Arbeitnehmer Planteilnehmer am Pensionsplan 2001.
- (2) Begünstigte sind Planteilnehmer und deren Hinterbliebene.

§ 2 Beiträge

- (1) Beiträge sind Zahlungen an den TPF zu Gunsten eines Planteilnehmers,
 - a) die ein Mitgliedsunternehmen aufgrund einer festgelegten Verpflichtung zur Finanzierung von Leistungen der betrieblichen Altersversorgung zu Gunsten eines Planteilnehmers auf den Pensionsplan 2001 leistet
 - b) die auf nach § 10a EStG geförderte Verträge von Planteilnehmern als Zulage geleistet werden
 - c) die in Form einer Vermögensübertragung externer Versorgungseinrichtungen in Folge einer Übernahme von Versorgungsverpflichtungen für Planteilnehmer erfolgen.
- (2) Das Mitgliedsunternehmen leistet die Beiträge zum TPF getrennt nach folgenden Kategorien:
 - a) nach § 3 Nr. 63, Nr. 66 oder Nr. 55 EStG steuerfreie arbeitgeberfinanzierte Beiträge,
 - b) nach § 3 Nr. 63, Nr. 66 oder Nr. 55 EStG steuerfreie Beiträge aufgrund einer Entgeltumwandlung im Sinne von § 1 Abs. 2 Nr. 3 BetrAVG,
 - c) Beiträge, für die eine Förderung nach den §§ 10a, 82 Abs. 2 EStG verlangt wurde,
 - d) sonstige arbeitgeberfinanzierte Beiträge,
 - e) sonstige Beiträge aufgrund einer Entgeltumwandlung.
- (3) Beitragseingang ist der Tag, an dem der Beitrag dem Beitragsinventar des TPF gutgeschrieben wird.

§ 3 Beitragsverwendung, Anlagestock

- (1) Jeder Beitrag wird unter Abzug der Verwaltungskostenumlage gemäß Rechnungsgrundlage TPF (Nettobeitrag; Abschnitt 3.1 Rechnungsgrundlage TPF) unverzüglich nach Beitragseingang, unter Beachtung der für den Planteilnehmer gemachten Anlagevorgaben (§ 5), vom TPF investiert und einem für die Zwecke des Pensionsplan 2001 reservierten Sondervermögen, dem Anlagestock dieses Pensionsplans, zugewiesen.
- (2) Der Anlagestock wird getrennt von jedem anderen Vermögen verwaltet. Dem Anlagestock dürfen außer den Aufwendungen, die für den Geschäftsbetrieb des TPF erforderlich und nicht durch die Verwaltungskostenumlage nach Abs. 1 gedeckt sind, nur die Beträge entnommen werden, die durch Eintritt des Versorgungsfalls oder dadurch frei werden, dass sonst ein Versorgungsverhältnis beendet oder der Pensionsplan geändert wird. Die Entnahmemöglichkeit nach Satz 2 für Aufwendungen, die für den

Geschäftsbetrieb des TPF erforderlich sind, schließt Entnahmen zur Abwendung finanzieller Notstände ein. Entnahmen aus dem Anlagestock sind auch zulässig zur Deckung der Aufwendungen der Mitgliedsunternehmen für die gesetzliche Insolvenzversicherung (§ 12).

- (3) Der Anlagestock wird angelegt in
 - Abteilung A1 verfolgt eine renditeorientierte Kapitalanlagestrategie: Anteile und Anlageaktien an Investmentvermögen, Kapitalisierungsprodukte und Geldmarktanlagen
 - Abteilung A2 verfolgt eine sicherheitsorientierte Kapitalanlagestrategie: Anteile und Anlageaktien an Investmentvermögen, Kapitalisierungsprodukte und Geldmarktanlagen
 - Abteilung B: Risikolebensversicherungen für Leistungen der Invaliditäts- und Hinterbliebenenversorgung
 - Abteilung C: Rentenversicherungen für Leistungen der Altersversorgung
 Die Versicherungen (Abteilung B und C) sind bei einem im Sinne von § 1 VAG aufsichtspflichtigen Unternehmen der Lebensversicherung abzuschließen.
- (4) Die Höhe der Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb des TPF wird nach den Vorgaben der Rechnungsgrundlagen des TPF auf Grundlage eines vom Vorstand des TPF beschlossenen Wirtschaftsplans im Rahmen der satzungsgemäßen Vorgaben jeweils für das Folgejahr festgesetzt und den Mitgliedsunternehmen sowie den Planteilnehmern durch Bekanntgabe der Verwaltungskostenumlagesätze mitgeteilt.

§ 4 Vorsorgedepot

- (1) Für jeden Planteilnehmer wird ein Vorsorgedepot eingerichtet, in dem die Rechte des Planteilnehmers auf Leistungen aus dem Anlagestock registriert werden.
- (2) Durch die Investition der für ihn geleisteten Nettobeiträge in Anlagestock Abteilung A1 bzw. Abteilung A2 erwirbt der Planteilnehmer Rechte in Form von Anteilen am Anlagestock Abteilung A1 bzw. Abteilung A2. Die Anzahl der Anteile nach Satz 1 ergibt sich nach Maßgabe der Rechnungsgrundlagen des TPF aus dem Verhältnis zwischen dem Betrag seines Nettobeitrags zum Anteilswert des Anlagestocks Abteilung A1 bzw. Abteilung A2.
- (3) Rechte am Anlagestock Abteilung B und Abteilung C erwirbt der Planteilnehmer durch Abschluss von auf das Leben des Planteilnehmers abgeschlossenen Versicherungen im Rahmen der Umschichtung gemäß § 5.

§ 5 Anlagevorgaben, Mindestgarantie

- (1) Nettobeiträge werden unabhängig von Anlagevorgaben des Planteilnehmers zuerst in Anlagestock Abteilung A1 investiert. Eine Reallokation der in Anlagestock Abteilung A1 bzw. Abteilung A2 akkumulierten Mittel erfolgt entsprechend den Anlagevorgaben des Planteilnehmers nach Maßgabe der folgenden Absätze.

- (2) Der Planteilnehmer kann den Abschluss von Versicherungen zur Absicherung zusätzlicher biometrischer Risiken (Tod, Invalidität) beantragen (Risikolebensversicherungen), wobei die Höhe der Risikoprämien (Prämienaufwand) durch den Wert der Summe seiner im Vorsorgedepot registrierten Anteile am Anlagestock Abteilung A1 und am Anlagestock Abteilung A2 begrenzt ist und sich die zur Wahl stehenden Risikolebensversicherungen aus dem jeweiligen Angebot des TPF ergeben. In Höhe der Prämien für die Risikolebensversicherungen erfolgt eine Umschichtung in Anlagestock Abteilung B. Versicherungsbeginn für Risikolebensversicherungen ist der Beginn des Kalenderjahres, frühestens jedoch 3 Monate nach Eingang des Antrags. Änderungen dieser Anlagevorgabe sind durch den Planteilnehmer spätestens 3 Monate vor Ende eines Kalenderjahres beim TPF zu beantragen. Ist mit der Änderung eine Erhöhung des Risikoschutzes verbunden, müssen die zum Zeitpunkt des Änderungsantrags maßgebenden Gesundheitsanforderungen erfüllt sein (formularmäßige Gesundheitsprüfung). Die Erhöhung des Risikoschutzes erfolgt nicht, wenn der Planteilnehmer nach dem Ergebnis der Gesundheitsprüfung nicht höher versicherbar ist.
- (3) Hat der Planteilnehmer das 55. Lebensjahr vollendet, wird der TPF eine Umschichtung nach Maßgabe der Rechnungsgrundlagen des TPF in Anlagestock Abteilung A2 zum Anfang des auf den 55. Geburtstag folgenden Kalenderjahrs vornehmen (**„Wertsicherungskonzept A2“**). Die Umschichtung erfolgt dabei bis Alter 60 jährlich in 5 Raten, welche in Abhängigkeit des verbliebenen Vermögens in Anlagestock Abteilung A1 zum jeweiligen Umschichtungszeitpunkt ermittelt werden. Nettobeiträge, die nach Umschichtung der letzten Rate eingezahlt werden, werden abweichend von Abs. 1 Satz 1 zuerst in Anlagestock Abteilung A2 investiert. Der Planteilnehmer kann der Umschichtung bis zu 3 Monate vor dem Umschichtungszeitpunkt nach Satz 1 oder zu einem späteren Zeitpunkt jeweils mit einer Frist von 3 Monaten mit Wirkung auf Anfang des folgenden Kalenderjahres widersprechen; in diesem Fall findet Satz 3 keine Anwendung. Sofern der Planteilnehmer der Umschichtung nach Satz 1 widerspricht, kann er jeweils mit einer Frist von 3 Monaten auf Anfang des folgenden Kalenderjahres ganz oder teilweise eine Umschichtung in Anlagestock Abteilung A2 verlangen. Für die erstmalige Umschichtung in Anlagestock Abteilung A2 gelten die jeweils auf Grundlage der Geschäftsordnung des Vorstands des TPF festgelegten Mindestbeträge.
- (4) Für Arbeitnehmer, die bereits vor dem 01.01.2019 (Umstellungszeitpunkt) Planteilnehmer nach § 1 Abs. 1 Satz 2 geworden sind, und für die zum Umstellungszeitpunkt bereits eine **Umschichtung in Anlagestock Abteilung C erfolgt** ist, gilt abweichend von Abs. 3 das Wertsicherungskonzept in der Fassung vor Umstellung (**„Wertsicherungskonzept C“**): Hat der Planteilnehmer das 55. Lebensjahr vollendet, so kann er jeweils mit einer Frist von 3 Monaten auf Anfang des folgenden Kalenderjahres ganz oder teilweise eine Umschichtung in Anlagestock Abteilung C verlangen. Hat der Planteilnehmer das 60. Lebensjahr vollendet, wird der TPF eine Umschichtung nach Maßgabe der Rechnungsgrundlagen des TPF in Anlagestock Abteilung C zum Anfang des auf den 60. Geburtstag folgenden Kalenderjahrs vornehmen. Der Planteilnehmer kann der Umschichtung bis zu 3 Monate vor dem Umschichtungszeitpunkt nach Satz 2 widersprechen; in diesem Fall gilt Satz 2 entsprechend. Für sämtliche Umschichtungen in Anlagestock Abteilung C gelten die jeweils auf Grundlage der Geschäftsordnung des Vorstands des TPF festgelegten Mindestbeträge.
- (5) Für Arbeitnehmer, die bereits vor dem Umstellungszeitpunkt Planteilnehmer nach § 1 Abs. 1 Satz 2 geworden sind, und für die zum Umstellungszeitpunkt noch **keine**

Umschichtung in Anlagestock Abteilung C erfolgt ist, ist für die Frage des maßgeblichen Wertsicherungskonzepts zu unterscheiden:

- a) Hat der Planteilnehmer zum Umstellungszeitpunkt einer Umschichtung in Anlagestock Abteilung C **nicht widersprochen**, findet für ihn **grundsätzlich** das „**Wertsicherungskonzept A2**“ (Abs. 3) entsprechende Anwendung. Hat der Planteilnehmer das 55. Lebensjahr noch nicht vollendet, **kann** er einmalig mit einer Frist von 3 Monaten vor dem Umschichtungszeitpunkt nach Abs. 3 Satz 1 mit Wirkung auf Anfang des folgenden Kalenderjahres **beantragen**, dass für ihn abweichend von Satz 1 weiterhin das „**Wertsicherungskonzept C**“ (Abs. 4) Anwendung finden soll. Hat der Planteilnehmer im Umstellungszeitpunkt das 55. Lebensjahr bereits vollendet gilt Satz 2 entsprechend mit der Maßgabe, dass der Antrag nur in 2019 gestellt werden kann.
 - b) Hat ein Planteilnehmer zum Umstellungszeitpunkt der Umschichtung in Anlagestock Abteilung C bereits **widersprochen**, findet für ihn grundsätzlich das „**Wertsicherungskonzept C**“ (Abs. 4) entsprechende Anwendung. Widerruft der Planteilnehmer seinen Widerspruch gegen die Umschichtung, findet für ihn abweichend von Satz 1 „**Wertsicherungskonzept A2**“ (Abs. 3) Anwendung. Der Widerruf kann nur in 2019 mit einer Frist von 3 Monaten mit Wirkung auf Anfang des folgenden Kalenderjahres beantragt werden.
 - c) Bei Planteilnehmern, für die nach lit. a) bzw. b) das „**Wertsicherungskonzept A2**“ (Abs. 3) Anwendung findet, und die im Umstellungszeitpunkt bereits das 55. Lebensjahr vollendet bzw. überschritten haben, wird der TPF eine Umschichtung in Anlagestock Abteilung A2 mit Wirkung zum Anfang des Kalenderjahres 2020 nach Maßgabe der Rechnungsgrundlagen des TPF vornehmen, sofern der Planteilnehmer dieser Umschichtung nicht nach Maßgabe von Abs. 3 widerspricht.
- (6) Sind die Voraussetzungen für den Bezug von Altersleistung erfüllt und wird vom Planteilnehmer ein Antrag auf Altersrente gestellt (§ 6), so werden die im Vorsorgedepot des Planteilnehmers registrierten Anteile am Anlagestock Abteilung A1 sowie am Anlagestock Abteilung A2 durch Erwerb von lebenslangen, sofort beginnenden Rentenversicherungen gegen Einmalprämie in Anlagestock Abteilung C umgeschichtet.
 - (7) Unterschreitet im Fall von Abs. 6 der Wert der Summe der registrierten Anteile des Planteilnehmers am Anlagestock Abteilung A1 und am Anlagestock Abteilung A2 zuzüglich des Deckungskapitals der in Anlagestock Abteilung C dem Planteilnehmer individuell zugeordneten Rentenversicherungen den Betrag der Summe, der für ihn bis zum Zeitpunkt der Antragstellung geleisteten Beiträge nach § 2, diese vermindert um den zur Risikoabsicherung nach Abs. 2 erbrachten Prämienaufwand (Mindestgarantiebetrag; § 1 Abs. 2 Nr. 2 BetrAVG), so werden im Rahmen der Umschichtung nach Abs. 6 aus dem Anlagestock Abteilung A1 und Abteilung A2 anstelle des Werts der registrierten Anteile des Planteilnehmers nach Maßgabe der Rechnungsgrundlagen des TPF Mittel in Höhe des Mindestgarantiebetrags, vermindert um das Deckungskapital der in Anlagestock Abteilung C dem Planteilnehmer individuell zugeordneten Rentenversicherungen, entnommen.
 - (8) Abs. 6 gilt entsprechend in den Fällen von § 7 Abs. 4 bei Tod des Planteilnehmers und Antrag auf Hinterbliebenenleistungen mit der Maßgabe, dass die Versicherung auf das Leben der jeweils zulässigen Begünstigten im Sinne von § 7 Abs. 1 abgeschlossen wird und sich der nach Abs. 6 ermittelte Umschichtungsbetrag gegebenenfalls um die im

Vorsorgedepot des Planteilnehmers aus Anlagestock A2, B und C für eine Umschichtung in Hinterbliebenenleistungen zur Verfügung stehenden Kapitalwerte erhöht. Wird im Fall von Satz 1 Anspruch auf Waisenleistung erworben, so erfolgt die Umschichtung des auf die jeweilige Waise entfallenden Teils des nach Satz 1 ermittelten Umschichtungsbetrags abweichend von Abs. 6 durch Erwerb einer temporären, sofort beginnenden Leibrente auf das Endalter 25.

- (9) Der Planteilnehmer kann beantragen, dass im Rahmen der Umschichtung nach den Abs. 2 und 4 bis 7 Hinterbliebenenleistungen mitversichert werden. Für Umschichtungen in Anlagestock Abteilung C nach den Abs. 4 bis 6 können Hinterbliebenenleistungen ausschließlich für einen vom Planteilnehmer benannten Ehegatten oder Lebensgefährten (§ 7) mitversichert werden.

§ 6 Versorgungseleistungen für Planteilnehmer

- (1) Der Planteilnehmer erwirbt ab Vollendung des 60. Lebensjahres auf Antrag Anspruch auf eine lebenslange Altersrente aus den ihm über sein Vorsorgedepot individuell zugeordneten Rentenversicherungen aus Anlagestock Abteilung C.
Für Arbeitnehmer, die nach dem 31.12.2011 Planteilnehmer nach § 1 Abs. 1 Satz 2 geworden sind, ist abweichend von Satz 1 die Vollendung des 62. Lebensjahres maßgeblich.
- (2) Der Planteilnehmer erwirbt auf Antrag Anspruch auf eine Invalidenrente, sofern nach den Bedingungen der ihm über sein Vorsorgedepot individuell zugeordneten Risikoversicherung aus Anlagestock Abteilung B Berufsunfähigkeitsrenten gezahlt werden. Berufsunfähigkeit im Sinne dieses Pensionsplans liegt vor, wenn die Voraussetzungen der Berufsunfähigkeit im Sinne der jeweiligen Bedingungen des vom TPF für die Berufsunfähigkeits-Versicherung eingesetzten Lebensversicherungsunternehmens erfüllt sind. Die nach Satz 2 zurzeit maßgebliche Berufsunfähigkeitsdefinition ist diesem Pensionsplan als Anlage beigelegt und wird bei Änderungen jeweils durch Austausch der Anlage aktualisiert.
- (3) Die Renten nach Abs. 1 und 2 richten sich in Dauer, Höhe und Fälligkeit nach dem Anspruch des TPF auf Renten aus den für den Planteilnehmer abgeschlossenen Versicherungen. Überschussanteile aus diesen Versicherungen werden, vorbehaltlich § 3 Abs. 2, zur Verbesserung der Leistungen verwendet.

§ 7 Versorgungseleistungen für Hinterbliebene

- (1) Hinterbliebene der Planteilnehmer im Sinne dieses Pensionsplans sind in folgender Rangfolge: der Ehegatte oder Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes, die hinterlassenen Kinder (§ 32 Abs. 3 und 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 EStG), sodann Lebensgefährten im Sinne von Abs. 2.
- (2) Ein Mitarbeiter, der weder verheiratet ist noch eine Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes führt, kann dem TPF schriftlich unter Wahrung der jeweiligen steuerlichen Anforderungen eine natürliche Person benennen, mit der er eine ehe- oder lebenspartnerschaftsähnliche Lebensgemeinschaft bildet (Lebensgefährte), und bestimmen, dass diese Person bei Tod des Planteilnehmers auf Antrag Anspruch auf

Hinterbliebenenleistung erwirbt, wenn die genannten Voraussetzungen im Zeitpunkt des Todes noch erfüllt sind. Die Ersetzung des nach Satz 1 benannten durch einen anderen Lebensgefährten kann nur durch schriftliche Änderungserklärung des Planteilnehmers gegenüber dem TPF erfolgen. Die Benennung eines Lebensgefährten, der Anspruch auf Hinterbliebenenleistungen erwerben soll, ist für Mitarbeiter, die verheiratet sind oder eine Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes führen, ausgeschlossen.

- (3) Leistungen bei Tod des Planteilnehmers als Empfänger einer Altersrente:
Dauer, Höhe und Fälligkeit der Hinterbliebenenrenten richten sich nach dem Anspruch des TPF auf Hinterbliebenenrenten aus den dem Planteilnehmer über sein Vorsorgedepot individuell zugeordneten Lebensversicherungen aus Anlagestock Abteilung C.
Überschussanteile aus diesen Versicherungen werden, vorbehaltlich § 3 Abs. 2, zur Verbesserung der Leistungen verwendet.
- (4) Leistungen bei Tod des Planteilnehmers als Empfänger einer Invalidenrente oder bei Tod des Planteilnehmers vor Eintritt eines Versorgungsfalles nach § 6:
Dauer, Höhe und Fälligkeit der Hinterbliebenenleistungen richten sich
 - nach dem Anspruch des TPF auf Hinterbliebenenleistungen aus den dem Planteilnehmer über sein Vorsorgedepot individuell zugeordneten Lebensversicherungen aus Anlagestock Abteilung B und Anlagestock Abteilung C zuzüglich
 - des Anspruchs des TPF auf Renten aus der nach § 5 Abs. 8 abgeschlossenen Versicherung.

Überschussanteile aus diesen Versicherungen werden jeweils, vorbehaltlich § 3 Abs. 2, zur Verbesserung der Leistungen verwendet.

§ 8 Auszahlung von Versorgungsverpflichtungen

- (1) Der TPF ist berechtigt, bis zu zwölf monatliche Rentenleistungen jeweils in einer Auszahlung zusammengefasst auszuzahlen. Die Festlegung einer zusammengefassten Auszahlung nach Satz 1 erfolgt durch schriftliche Erklärung des TPF gegenüber dem Anspruchsberechtigten.
- (2) Sofern und soweit im Rahmen der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen die Auszahlung von Versorgungsleistungen in Kapitalform zulässig ist, ist der TPF berechtigt, anstelle der Rentenzahlungen Kapitalzahlungen zu erbringen (Kapitaloption). Die Entnahme aus dem zu Beginn der Auszahlungsphase zur Verfügung stehenden Kapital aus den im Vorsorgedepot des Planteilnehmers registrierten Anteilen am Anlagestock Abteilung A1 sowie am Anlagestock Abteilung A2 zur Entrichtung des Einmalkapitals bei Wahl der Kapitaloption erfolgt in voller Höhe.
Die Entnahme aus aufgeschobenen Rentenversicherungen zur Entrichtung des Einmalkapitals bei Wahl der Kapitaloption richtet sich nach dem Anspruch des TPF auf Einmalkapital aus den dem Planteilnehmer über sein Vorsorgedepot individuell zugeordneten Lebensversicherungen aus Anlagestock Abteilung C.
Unterschreitet der Wert der Kapitalsumme aus Abteilung A1, Abteilung A2 und Abteilung C (Kapitalsumme) den Betrag der Summe der für den Planteilnehmer bis zum Zeitpunkt der Antragstellung (§ 6) geleisteten Beiträge nach § 2, – diese vermindert um den zur Risikoabsicherung nach § 5 Abs. 2 erbrachten Prämienaufwand –, so werden nach Maßgabe der Rechnungsgrundlagen des TPF anstelle des Werts der registrierten

Anteile des Planteilnehmers am Anlagestock Abteilung A1 bzw. am Anlagestock Abteilung A2 diesem der Wert dieser registrierten Anteile des Planteilnehmers am Anlagestock Abteilung A1 bzw. Abteilung A2 zzgl. Mittel in Höhe des Beitrags entnommen, um den die Kapitalsumme den Mindestgarantiebetrags unterschreitet.

- (3) Anstelle von Renten kann der TPF Leistungen an Planteilnehmer bzw. Hinterbliebene in Form eines Auszahlungsplans erbringen. Die Entnahme aus dem zu Beginn der Auszahlungsphase zur Verfügung stehenden Kapital zur Entrichtung einer variablen Teilrate kann bis zum jeweils zugelassenen Höchstprozentsatz erfolgen. Die Auszahlung aus dem nach der Entnahme der variablen Teilrate verbleibenden Kapital erfolgt entsprechend § 5 Abs. 6 bzw. § 5 Abs. 8.

§ 9 Übertragung von Versorgungsverpflichtungen

- (1) Die Übertragung einer Versorgungsverpflichtung ist nur auf nach dem BetrAVG zugelassene Versorgungsträger zulässig.
- (2) Der Betrag des auf den neuen Versorgungsträger zu übertragenden Vermögens richtet sich nach dem Wert des Vorsorgedepots des Planteilnehmers sowie den Allgemeinen Pensionsfondsbedingungen.

§ 10 Unverfallbarkeit, Abfindung

- (1) Scheidet ein Planteilnehmer aus den Diensten eines Mitgliedsunternehmens aus, erfolgt keine schuldbefreiende Übertragung nach § 9 auf einen nach dem BetrAVG zur Übernahme berechtigten anderen Versorgungsträger und sind die für die jeweilige Teilnehmerteilnahme nach § 1 maßgeblichen Unverfallbarkeitsvoraussetzungen des BetrAVG erfüllt, so bleibt insoweit die Anwartschaft auf Versorgung gegenüber dem TPF aufrechterhalten, andernfalls erlischt sie. Bleibt die Anwartschaft nach Satz 1 aufrechterhalten, so richtet sich die Höhe des Anspruchs bei Eintritt eines Versorgungsfalles in Anwendung von § 2 Abs. 5b BetrAVG nach § 6 bzw. § 7.
- (2) Abfindungen unverfallbarer Anwartschaften sind vorbehaltlich § 3 BetrAVG zulässig. Nach Eintritt eines Versorgungsfalles werden Rentenleistungen, deren Monatsbetrag 1 % der monatlichen Bezugsgröße gemäß § 18 SGB IV nicht überschreitet, abgefunden (sog. Kleinst-Renten). Die Abfindung erfolgt durch den TPF und wird als einmalige Kapitalleistung erbracht.

§ 11 Informationen des TPF

Der TPF erfüllt die gesetzlichen Informationspflichten. Insbesondere stellt der TPF den Planteilnehmern aussagekräftige Informationen über

- die Struktur des Anlageportfolios
- die Tarife und Bedingungen der ihm im Rahmen seiner Anlagevorgaben zur Auswahl stehenden Lebensversicherungen
- die voraussichtliche Höhe der ihm zustehenden Leistungen zur Verfügung.

§ 12 Insolvenzversicherung

- (1) Ansprüche auf laufende Altersversorgungsleistungen und gesetzlich unverfallbare Versorgungsanwartschaften sind für den Fall der Insolvenz der Mitgliedsunternehmen nach dem Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung gesichert.
- (2) Beiträge zur Insolvenzversicherung, die für die über den TPF durchgeführte betriebliche Altersversorgung zu entrichten sind, können durch Entnahmen aus dem Anlagestock finanziert werden. Entnahmen erfolgen durch entsprechende anteilige Belastung der einzelnen Vorsorgedepots mit den jeweiligen jährlichen Insolvenzversicherungskosten der TPF-Versorgung.
- (3) Der TPF kann auf die jeweiligen jährlichen Insolvenzversicherungskosten Vorschüsse auf den Anlagestock erheben.
- (4) Das Verfahren zur Entnahme der jährlichen Insolvenzversicherungskosten der TPF-Versorgung nach Abs. 2 und zur Erhebung von Vorschüssen nach Abs. 3 ist in einer Anlage zu diesem Pensionsplan gesondert zu beschreiben.
- (5) Die Festlegung der Entnahme von Insolvenzversicherungskosten sowie der Erhebung von Vorschüssen nach dem in der Anlage gemäß Abs. 4 zu beschreibenden Verfahren erfolgt durch den Vorstand des TPF.
- (6) Der TPF informiert die Begünstigten und die Mitgliedsunternehmen jährlich über die Höhe der entnommenen Insolvenzversicherungsbeiträge.

Anlage zu § 6 Abs. 2:

I. Auszug aus den Allgemeinen Bedingungen für die selbständige Berufsunfähigkeits-Versicherung für Kollektivversicherungsverträge nach Sondertarifen (abgeschlossen ab dem 01.11.2001) der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt AG Niederlassung Deutschland

§ 2 Was ist Berufsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen

- (1) Vollständige Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person infolge Krankheit, Körperverletzung oder Kräfteverfalls, die ärztlich nachzuweisen sind, voraussichtlich und ununterbrochen mindestens sechs Monate außerstande ist, ihren Beruf oder eine andere Tätigkeit auszuüben, die aufgrund ihrer Ausbildung und Erfahrung ausgeübt werden kann, und ihrer bisherigen Lebensstellung entspricht.
- (2) Teilweise Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn die in § 2 Abs. 1 genannten Voraussetzungen nur in einem bestimmten Grad erfüllt sind.
- (3) Ist die versicherte Person mindestens sechs Monate ununterbrochen infolge Krankheit, Körperverletzung oder Kräfteverfalls, die ärztlich nachzuweisen sind, vollständig oder teilweise außerstande gewesen, ihren Beruf oder eine andere Tätigkeit auszuüben, die aufgrund ihrer Ausbildung und Erfahrung ausgeübt werden kann und ihrer bisherigen Lebensstellung entspricht, gilt die Fortdauer dieses Zustands als vollständige oder teilweise Berufsunfähigkeit.

II. Auszug aus dem Kollektivversicherungsvertrag – Rückdeckungsversicherung – zwischen dem Telekom-Pensionsfonds a. G. und der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt AG Niederlassung Deutschland

Art. 2 Versicherungsleistungen

- (3) a) (...) Eine Teilberufsunfähigkeit unter 50 % begründet keinen, eine Berufsunfähigkeit von 50 % und mehr den vollen Anspruch auf Berufsunfähigkeitsleistungen. (...)